

法規名稱：勞動基準法檢舉案件保密及處理辦法

發布日期：民國 106 年 05 月 15 日

第 1 條

本辦法依勞動基準法（以下簡稱本法）第七十四條第七項規定訂定之。

第 2 條

本辦法所稱檢舉人如下：

- 一、發現事業單位違反本法或其他勞工法令規定，而提出申訴之事業單位內部勞工。
- 二、前款以外，發現事業單位違反本法或其他勞工法令規定，而提出檢舉之人。

第 3 條

- 1 檢舉人檢舉違反本法或其他勞工法令規定之案件，得以書面或言詞敘明下列事項，向主管機關或檢查機構（以下簡稱受理檢舉機關（構））提出：
 - 一、檢舉人姓名、聯絡方式及檢舉日期。
 - 二、被檢舉事業單位或事業主之名稱、負責人姓名及營業地址。
 - 三、涉嫌違反本法或其他勞工法令規定之具體事項及相關資料。
- 2 前項所定書面，包括電子郵件及傳真。
- 3 第一項第一款所定聯絡方式，包括電話、地址、傳真號碼或電子郵件位址等。
- 4 檢舉人以言詞檢舉者，應由受理檢舉機關（構）作成紀錄。
- 5 受理檢舉機關（構）對檢舉事項無管轄權者，於確認有管轄權之主管機關或檢查機構後，應即移送有管轄權之主管機關或檢查機構，並通知檢舉人。

第 4 條

檢舉人檢舉違反本法或其他勞工法令規定之案件，有下列情形之一者，受理檢舉機關（構）得不予處理：

- 一、未具名。
- 二、未具聯絡方式。
- 三、無具體內容。
- 四、冒用他人身分提出檢舉。
- 五、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆者。

第 5 條

受理檢舉機關（構）對於第三條之檢舉應迅速確實處理，並於六十日內將處理情形，以書面通知檢舉人。但無法以書面通知者，得以其他方式為之。

第 6 條

- 1 受理檢舉機關（構）對於檢舉人之姓名、聯絡方式或其他足資辨別其身分之資訊，應予保密。但有下列情事之一者，不在此限：
 - 一、同一檢舉事項，於依勞資爭議處理法進行之調解、仲裁、裁決或依法提起民事訴訟程序，已為被檢舉人知悉或可得知悉。
 - 二、經檢舉人及檢舉案件之當事人，認無保密之必要。
- 2 受理檢舉機關（構）對於前項所定保密之資訊，應以密件保存，並禁止第三人閱覽或抄錄。

第 7 條

受理檢舉機關（構）受理檢舉案件，於辦理檢舉文書之分文、保管、封發及歸檔等事項，應指定專人或檔案管理單位主管管理。

第 8 條

受理檢舉機關（構）所屬公務員或相關單位發現檢舉案件外洩、案卷遺失及可能洩漏檢舉人身份等情事，應立即陳報機關（構）首長或其授權人員，並通知政風單位協助研採緊急處理措施。

第 9 條

本辦法自發布日施行。